

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1438/2556

นายชัยรัตน์ พูลสวัสดิ์ กับพวก
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร
อาคารสงเคราะห์

โจทก์

ผู้ร้อง

นายปัญญา ปั้นบัวงาม กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 มาตรา 50 วรรคสาม

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน ป. กับพวกเป็นคณะกรรมการ
ของผู้ร้อง และให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกับโจทก์ทั้งสองจัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการของผู้ร้องใหม่ กับจำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน
คณะกรรมการของผู้ร้อง ผลของคำขอของโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 จึงกระทบต่อ
สิทธิของผู้ร้องอันทำให้ผู้ร้องต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการของผู้ร้องใหม่ ผู้ร้องจึง
มีความจำเป็นในการร้องสอดเพื่อเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สามเพื่อรับความรับรอง
คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงขอเข้ามาในคดีได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนคณะกรรมการ
ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยอ้างว่าจำเลย

ทั้งเจ็ดซึ่งเป็นประธาน เลขานุการ เกรียงไกร นาถะเบียน และกรรมการของ
สหภาพแรงงานดังกล่าว ดำเนินการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการ
สหภาพแรงงานชุดใหม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
และข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำเลยที่ 1
ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 1 กับพวกดำเนินการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะ
กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยชอบแล้ว สาเหตุที่
สมาชิกไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่เนื่องจากสมาชิกนำบัตรไปลงคะแนนเลือกตั้งแล้วกลับ
ไปทำงาน ต่อมาเมื่อจำเลยที่ 1 กับพวกถูกฟ้องเป็นคดีนี้ จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องขอ
ถอนการจดทะเบียนคณะกรรมการต่อนายทะเบียนแล้ว แต่นายทะเบียนไม่ยุติการ
จดทะเบียน การที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ทันทีจึงเป็น
โมฆะ ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม่ของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจธนาคารอาคารสงเคราะห์

ในวันนัดพิจารณาและสืบพยานโจทก์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1) ว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานในวันที่ 3 เมษายน
2552 โดยชอบ การพิจารณาคดีนี้กระทบกระเทือนสิทธิของผู้ร้อง จึงขอร้องสอดเข้า
เป็นคู่ความฝ่ายที่สาม ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าคำร้องไม่มีเหตุตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1) จึงไม่รับคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของผู้ร้องว่าผู้ร้อง
มีเหตุในการร้องสอดเข้าเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 57 (1) หรือไม่ โดยผู้ร้องอุทธรณ์ว่า โจทก์ทั้งสองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้นายทะเบียนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพิกถอนการรับจดทะเบียนให้นายปิยะรัตน์ กับพวกรวม 30 คน เป็นคณะกรรมการของผู้ร้องซึ่งส่งผลให้คณะกรรมการของผู้ร้องต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ผลของคดีย่อมกระทบสิทธิของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงมีสิทธิในการเข้าเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1) เห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนให้นายปิยะรัตน์ กับพวกรวม 30 คน เป็นคณะกรรมการของผู้ร้อง และให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกับโจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการของผู้ร้องใหม่ จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนคณะกรรมการของผู้ร้อง ดังนี้ ผลตามคำขอของโจทก์ทั้งสองและจำเลยที่ 1 จึงกระทบต่อสิทธิของผู้ร้อง อันทำให้ผู้ร้องต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการของผู้ร้องใหม่ ผู้ร้องจึงมีความจำเป็นในการร้องสอดเพื่อเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สาม เพื่อรับความรับรอง คุ้มครอง หรือ บังคับตามสิทธิของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงชอบที่จะขอเข้ามาในคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (1) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับคำร้องสอดของผู้ร้องสอดไว้พิจารณา ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ศาลแรงงานกลางรับคำร้องสอดของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

(ปัญญา สุทธิบดี-ชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์-พงษ์เทพ ศิริพงศ์ดีกานนท์)

ศาลแรงงานกลาง - นายไชยวุฒิ หวังอาษา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

แรงงาน

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ